37회 단원별모의고사특강　　부동산공법(2차) 4주차

네이버밴드-이석규의 명작공법

날짜	7월 23일	문제수	30문제	시험시간	40분	성명	

4주차 : 도시개발법

[1] 도시개발법령에 대한 다음 설명중 틀린 것은?

① 도시개발구역이 지정·고시된 날부터 3년이 되는 날까지 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 3년이 되는 날의 다음 날에 해제된 것으로 본다

② 위 ①에 따라 도시개발구역의 지정이 해제의제된 경우에는 그 도시개발구역에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역 및 지구단위계획구역은 해당 도시개발구역 지정 전의 용도지역 및 지구단위계획구역으로 각각 환원되거나 폐지된 것으로 본다.

③ 해당 도시개발구역에 포함되는 주거지역·상업지역·공업지역의 면적의 합계가 전체 도시개발구역 지정면적의 100분의 30 이하인 지역에 도시개발구역을 지정할 때에는 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획을 수립할 수 있다.

④ 토지소유자가 도시개발구역의 지정을 제안하고자 하는 경우에는 대상구역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지소유자(지상권자를 포함한다)의 동의를 얻어야 한다.

⑤ 도시·군기본계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 실시계획을 수립하려면 실시계획의 내용이 해당 도시·군기본계획에 들어맞도록 하여야 한다.

[2] 도시개발법령상 개발계획에 관한 설명으로서 틀린 것은?

① 지정권자는 환지방식의 도시개발사업에 대한 개발계획을 수립하려면 환지방식이 적용되는 지역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지소유자와 그 지역의 토지소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.

② 지정권자는 도시개발사업을 환지방식으로 시행하려고 개발계획을 수립하거나 변경할 때에 도시개발사업의 시행자가 국가나 지방자치단체인 경우에는 토지소유자의 동의를 받을 필요가 없다.

③ 지정권자는 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 받은 후 3년 이내에 사업을 착수하지 아니하는 경우에는 시행자를 변경할 수 있다.

④ 수용(收用) 또는 사용의 대상이 되는 토지·건축물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 물의 사용에 관한 권리의 세부목록에 관한 내용은 도시개발구역 지정후에 개발계획에 포함할 수 있다.

⑤ 지정권자는 창의적이고 효율적인 도시개발사업을 추진하기 위하여 필요한 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 개발계획안을 공모하여 선정된 안을 개발계획에 반영할 수 있다.

[3] 도시개발법령상 개발구역으로 지정할 수 있는 규모로 틀린 것은?

① 생산관리지역 : 3만㎡ 이상

② 준주거지역 : 1만㎡ 이상

③ 일반공업지역 : 3만㎡ 이상

④ 생산녹지지역 : 1만㎡ 이상

⑤ 상업지역 : 1만㎡ 이상

[4] 도시개발법령상 국토교통부장관이 도시개발구역을 지정할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

① 국가가 도시개발사업을 실시할 필요가 있는 경우

② 시장·군수·구청장이 요청하는 경우

③ 정부출연기관의 장이 30만 제곱미터의 규모로 국가계획과 밀접한 관련이 있는 도시개발구역의 지정을 제안하는 경우

④ 천재지변, 그 밖의 사유로 인하여 도시개발사업을 긴급하게 할 필요가 있는 경우

⑤ 도시개발사업이 필요하다고 인정되는 지역이 둘 이상의 도의 행정구역에 걸치는 경우에 도시개발구역을 지정할 자에 관하여 관계 도지사 간에 협의가 성립되지 아니하는 경우

[5] 도시개발법령상 도시개발구역 지정의 해제에 관한 규정 내용이다. (　)에 들어갈 숫자를 바르게 나열한 것은?

도시개발구역을 지정한 후 개발계획을 수립하는 경우에는 아래에 규정된 날의 다음 날에 도시개발구역의 지정이 해제된 것으로 본다.

- 도시개발구역이 지정·고시된 날부터 (㉠)년이 되는 날까지 개발계획을 수립·고시하지 아니하는 경우에는 그 (㉠)년이 되는 날. 다만, 도시개발구역의 면적이 330만제곱미터 이상인 경우에는 5년으로 한다.
- 개발계획을 수립·고시한 날부터 (㉡)년이 되는 날까지 실시계획 인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 (㉡) 년이 되는 날. 다만, 도시개발구역의 면적이 330만㎡ 이상인 경우에는 (㉢)년으로 한다.

① ㉠: 2, ㉡: 3, ㉢: 3　② ㉠: 2, ㉡: 3, ㉢: 5
③ ㉠: 3, ㉡: 2, ㉢: 3　④ ㉠: 3, ㉡: 2, ㉢: 5
⑤ ㉠: 3, ㉡: 3, ㉢: 5

[6] 도시개발법령상 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획에 포함시킬 수 있는 사항은?

① 보건의료시설 및 복지시설의 설치계획
② 도시개발구역 밖의 지역에 기반시설을 설치하여야 하는 경우에는 그 시설의 설치에 필요한 비용의 부담 계획
③ 원형지로 공급될 대상 토지 및 개발 방향
④ 도시개발사업의 시행방식
⑤ 도로, 상하수도 등 주요 기반시설의 설치계획

[7] 도시개발법령상 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획을 수립할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 해당 도시개발구역에 포함되는 주거지역이 전체 도시개발구역 지정 면적의 100분의 50인 지역을 도시개발구역으로 정할 때
② 자연녹지지역에 도시개발구역을 지정할 때
③ 도시지역 외의 지역에 도시개발구역을 지정할 때
④ 국토교통부장관이 지역균형발전을 위하여 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 상업지역에 도시개발구역을 지정할 때
⑤ 개발계획을 공모하는 경우

[8] 도시개발법령상 도시개발구역지정의 해제에 대한 설명으로 올바른 것은?

① 도시개발구역이 지정·고시된 날부터 2년이 되는 날까지 도시개발사업에 관한 실시계획인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 2년이 되는 날의 다음 날 도시개발구역은 해제된 것으로 본다.
② 도시개발사업의 공사완료공고일에 도시개발구역이 해제된 것으로 본다.
③ 330만㎡ 미만의 규모로 도시개발구역지정 후 개발계획을 수립하는 경우에는 도시개발구역을 지정·고시한 날부터 3년이 되는 날까지 개발계획을 수립·고시하지 아니하는 경우에는 그 3년이 되는 날의 다음 날에 도시개발구역이 해제된 것으로 본다.
④ 도시개발구역지정 후 개발계획을 수립하는 경우 개발계획을 수립·고시한 날부터 3년이 되는 날까지 실시계획의 인가를 신청하지 아니하는 경우에는 그 3년이 되는 날의 다음 날에 도시개발구역의 지정이 해제된 것으로 본다. 다만, 도시개발구역의 면적이 330만㎡ 이상인 경우에는 5년으로 한다.
⑤ 원칙적으로 도시개발구역지정의 해제가 의제된 경우(공사완료로 인한 경우를 포함한다) 해당 도시개발구역은 지정 전의 용도지역 또는 지역·지구·구역 등으로 환원된 것으로 본다.

[9] 도시개발법령상 도시개발구역의 지정에 관한 설명으로 옳은 것은? (단, 특례는 고려하지 않음)

① 시장(대도시 시장 제외)·군수 또는 구청장은 지정권자에게 도시개발구역의 지정을 요청할 수 있다.
② 도시개발사업이 필요하다고 인정되는 지역이 둘 이상의 시·도의 행정구역에 걸치는 경우에는 국토교통부장관이 도시개발구역을 지정한다.
③ 자연녹지지역, 생산녹지지역 및 도시지역 외의 지역에 도시개발구역을 지정하는 경우에는 광역도시계획 또는 도시·군기본계획에 의하여 개발이 가능한 지역에서만 국토교통부장관이 정하는 기준에 따라 지정하여야 한다.
④ 도시개발구역의 총 면적이 1만제곱미터 미만인 경우 둘 이상의 사업시행지구로 분할하여 지정할 수 있다.
⑤ 자연녹지지역에서 도시개발구역을 지정한 이후 도시개발사업의 계획을 수립하는 것은 허용되지 아니한다.

[10] 도시개발법령상 도시개발구역 안에서 특별시장·광역시장·특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 하는 행위는? (국토의 계획 및 이용에 관한 법령상 개발행위허가의 대상이 아님을 전제함)

① 농림수산물의 생산에 직접 이용되는 것으로서 비닐하우스의 설치
② 경작을 위한 토지의 형질변경
③ 도시개발구역의 개발에 지장을 주지 아니하고 자연경관을 손상하지 아니하는 범위 안에서의 토석의 채취
④ 도시개발구역 안에 남겨두기로 결정된 대지 안에서 물건을 쌓아놓는 행위
⑤ 토지의 분할

[11] 도시개발법령의 규정에 의한 도시개발사업의 시행자에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 지정권자는 환지방식인 경우에도 토지소유자나 조합이 개발계획의 수립·고시일부터 2년 이내에 시행자 지정을 신청하지 아니한 경우 또는 지정권자가 신청된 내용이 위법하거나 부당하다고 인정한 경우에는 지방자치단체나 한국토지주택공사 또는 지방공사를 시행자로 지정할 수 있다.

② 도시개발구역의 전부를 환지방식으로 시행하는 경우에는 토지소유자나 조합을 시행자로 지정한다.

③ 「지방공기업법」에 따라 설립된 지방공사도 환지방식의 도시개발사업의 시행자가 될 수 있다.

④ 국가나 지방자치단체도 도시개발사업의 시행자가 될 수 있다.

⑤ 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 받은 후 2년 이내에 사업에 착수하지 않은 경우에는 시행자를 변경할 수 있다.

[12] 도시개발법령상 도시개발구역 지정권자가 도시개발사업 시행자를 변경할 수 있는 경우가 아닌 것은?

① 시행자가 도시개발사업에 관한 실시계획의 인가를 받은 후 2년 이내에 사업을 착수하지 아니한 경우

② 행정처분으로 시행자의 지정이 취소된 경우

③ 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 시행자가 도시개발구역 지정의 고시일로부터 3년 이내에 실시계획 인가를 신청하지 아니한 경우

④ 시행자의 부도·파산으로 도시개발사업의 목적을 달성하기 어렵다고 인정되는 경우

⑤ 행정처분으로 실시계획은 인가가 취소된 경우

[13] 도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지 소유자 10명 이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.

② 조합이 설립인가를 받은 사항 중 청산에 관한 사항을 변경하려는 경우에는 지정권자에게 신고하여야 한다.

③ 다른 조합원으로부터 해당 도시개발구역에 그가 가지고 있는 토지 소유권 전부를 이전 받은 조합원은 정관으로 정하는 바에 따라 본래의 의결권과는 별도로 그 토지 소유권을 이전한 조합원의 의결권을 승계할 수 있다.

④ 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 두어야 한다.

⑤ 조합의 임원으로 선임된 자가 금고 이상의 형을 선고받으면 그 날부터 임원의 자격을 상실한다.

[14] 도시개발법령상 도시개발조합에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 도시개발구역의 토지 소유자가 미성년자인 경우에는 조합의 조합원이 될 수 없다.

② 조합에 관하여 「도시개발법」에 규정한 것 외에는 「민법」 중 조합에 관한 규정을 준용한다.

③ 조합은 도시개발사업 전부를 환지방식으로 시행하는 경우에만 도시개발사업의 시행자가 될 수 있다.

④ 조합 설립의 인가를 신청하려면 해당 도시개발구역의 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지 소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 3분의 2 이상의 동의를 받아야 한다.

⑤ 토지 소유자가 조합 설립인가 신청에 동의하였다면 이후 조합 설립인가의 신청 전에 그 동의를 철회하였더라도 그 토지 소유자는 동의자 수에 포함된다.

[15] 도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

㉠ 금고 이상의 형을 선고받고 그 형의 집행유예기간 중에 있는 자는 조합의 임원이 될 수 없다.
㉡ 조합이 조합 설립의 인가를 받은 사항 중 공고방법을 변경하려는 경우 지정권자로부터 변경인가를 받아야 한다.
㉢ 이 법에 따라 조합인 시행자가 행한 환지처분에 불복하는 자는 「행정심판법」에 따라 행정심판을 제기할 수 있다.
㉣ 의결권을 가진 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있으며, 대의원회에 두는 대의원의 수는 의결권을 가진 조합원 총수의 100분의 10 이상으로 한다.

① ㉠, ㉢ ② ㉠, ㉣ ③ ㉡, ㉢

④ ㉠, ㉡, ㉣ ⑤ ㉡, ㉢, ㉣

[16] 도시개발법령상 도시개발사업 조합에 관한 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자로 옳은 것은?

> ○ 조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지 소유자 (㉠)명 이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.
> ○ 의결권을 가진 조합원의 수가 (㉡)인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다.
> ○ 조합의 설립인가를 받은 조합의 대표자는 설립인가를 받은 날부터 (㉢)일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 하여야 한다.

① ㉠: 7, ㉡: 50, ㉢: 14 ② ㉠: 7, ㉡: 50, ㉢: 30
③ ㉠: 7, ㉡: 100, ㉢: 14 ④ ㉠: 10, ㉡: 50, ㉢: 14
⑤ ㉠: 10, ㉡: 100, ㉢: 30

[17] 도시개발법령상 도시개발조합 총회의 의결사항 중 대의원회가 총회의 권한을 대행할 수 없는 사항은?

① 자금의 차입과 그 방법·이율 및 상환방법
② 체비지의 처분방법
③ 감사의 선임
④ 부과금의 금액 또는 징수방법
⑤ 환지예정지의 지정

[18] 도시개발법령상 도시개발사업의 실시계획에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시행자는 지구단위계획이 포함된 실시계획을 작성하여야 한다.
② 시행자는 실시계획의 인가를 받은 후 사업비의 100분의 20의 범위에서의 감소만을 위한 변경은 변경인가를 받지 아니한다.
③ 지정권자가 실시계획을 작성하거나 인가하는 경우 시·도지사가 지정권자이면 시장(대도시 시장은 제외)·군수 또는 구청장의 의견을 미리 들어야 한다.
④ 실시계획 인가를 받은 경우에는 「농지법」에 따른 농지전용의 허가를 받은 것으로 본다.
⑤ 실시계획을 고시한 경우 그 고시된 내용 중 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따라 도시·군관리계획(지구단위계획을 포함)으로 결정하여야 하는 사항은 같은 법에 따른 도시·군관리계획이 결정되어 고시된 것으로 본다.

[19] 도시개발법령상 도시개발사업의 시행방식과 관련된 설명 중 옳은 것은 모두 몇 개인가?

> ㉠ 도시개발사업은 수용 또는 사용하는 방식이나 환지방식 또는 이를 혼용하는 방식으로 시행할 수 있다.
> ㉡ 수용 또는 사용방식은 도시개발사업을 시행하는 지역의 지가가 인근의 다른 지역에 비하여 현저히 높은 경우에 시행하는 방식이다.
> ㉢ 수용 또는 사용방식은 대지로서의 효용증진과 공공시설의 정비를 위하여 지목 또는 형질의 변경이나 공공시설의 설치·변경이 필요한 경우에 시행하는 방식이다.
> ㉣ 계획적이고 체계적인 도시개발 등 택지 등의 집단적인 조성이 필요한 경우에 환지방식으로 시행하는 것을 원칙으로 한다.
> ㉤ 수용 또는 사용하는 방식과 환지방식을 혼용하여 시행하는 경우에 각각의 방식이 적용되는 구역으로 구분하여 사업시행지구로 분할하여 시행할 수 있다.

① 1개 ② 2개 ③ 3개 ④ 4개 ⑤ 5개

[20] 도시개발법령상 토지상환채권에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 시행자는 토지상환채권을 발행하려면 대통령령이 정하는 내용을 포함하는 토지상환채권의 발행계획을 작성하여 미리 국토교통부장관의 승인을 얻어야 한다.
② 토지상환채권은 기명식 또는 무기명식 증권으로 한다.
③ 도시개발조합인 시행자가 토지상환채권을 발행하는 때에는 「은행법」에 따른 금융기관이나 「보험업법」에 따른 보험회사의 지급보증을 받아야 한다.
④ 토지상환채권의 이율은 발행 당시의 금융기관의 예금금리 및 부동산수급상황을 고려해서 사업시행자가 정한다.
⑤ 토지상환채권의 발행규모는 그 토지상환채권으로 상환할 토지 및 건축물이 해당 도시개발사업으로 조성되는 분양토지 또는 분양건축물 면적의 3분의 1을 넘지 않아야 한다.

[21] 도시개발법령상 원형지의 공급과 개발에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 원형지 공급가격은 개발계획이 반영된 원형지의 감정가격에 시행자가 원형지에 설치한 기반시설 등의 공사비를 더한 금액을 기준으로 시행자와 원형지개발자가 협의하여 결정한다.
② 공급될 수 있는 원형지의 면적은 해당 도시개발구역 전체 토지 면적의 3분의 1 이내로 한정된다.

③ 원형지 공급 계획에는 원형지를 공급받아 개발하는 자(이하 '원형지개발자'라 한다)에 관한 사항과 원형지의 공급내용 등이 포함되어야 한다.

④ 시행자는 개발 방향과 승인내용 및 공급 계획에 따라 원형지개발자와 공급계약을 체결한 후 원형지개발자로부터 세부계획을 제출받아 이를 실시계획의 내용에 반영하여야 한다.

⑤ 원형지를 공장 등의 부지로 직접 사용하는 자에 해당하는 경우에는 원형지개발자의 선정은 추첨의 방법으로 한다.

[22] 도시개발법령상 환지 방식에 의한 사업 시행에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 지정권자는 도시개발사업을 환지 방식으로 시행하려고 개발계획을 수립할 때에 시행자가 지방자치단체이면 토지 소유자의 동의를 받을 필요가 없다.

② 환지설계 시 적용되는 토지·건축물의 평가액은 최초 환지계획인가 시를 기준으로 하여 정하고 변경할 수 없으며, 환지 후 토지·건축물의 평가액은 실시계획의 변경으로 평가 요인이 변경된 경우에만 환지계획의 변경인가를 받아 변경할 수 있다.

③ 도시개발구역의 토지에 대한 지역권은 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어지면 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

④ 지방자치단체가 도시개발사업의 전부를 환지 방식으로 시행하려고 할 때에는 도시개발사업의 시행규정을 작성하여야 한다.

⑤ 행정청이 아닌 시행자가 인가받은 환지계획의 내용 중 종전 토지의 합필 또는 분필로 환지명세가 변경되는 경우에는 변경인가를 받아야 한다.

[23] 도시개발법령상 환지 방식에 의한 사업시행에 관한 설명으로 틀린 것은? (단, 시행자는 행정청이 아님)

① 시행자는 입체 환지를 시행하는 경우 건축 계획이 포함된 환지 계획을 작성하여야 한다.

② 환지계획구역의 평균 토지부담률은 50퍼센트를 초과할 수 없다. 다만, 해당 환지계획구역의 특성을 고려하여 지정권자가 인정하는 경우에는 60퍼센트까지로 할 수 있으며, 환지계획구역의 토지 소유자 총수의 3분의 2 이상이 동의(시행자가 조합인 경우에는 총회에서 의결권 총수의 3분의 2 이상이 동의한 경우를 말한다)하는 경우에는 60퍼센트를 초과하여 정할 수 있다.

③ 환지 계획에서 환지를 정하지 아니한 종전의 토지에 있던 권리는 그 환지처분이 공고되고 소유권이전등기를 마친 때에 소멸한다.

④ 시행자는 토지 면적의 규모를 조정할 특별한 필요가 있으면 면적이 작은 토지는 과소 토지가 되지 아니하도록 면적을 늘려 환지를 정하거나 환지 대상에서 제외할 수 있다.

⑤ 환지계획구역의 외부와 연결되는 환지계획구역안의 도로로서 너비 25미터 이상의 간선도로는 토지 소유자가 도로의 부지를 부담하고, 관할 지방자치단체가 공사비를 보조하여 건설할 수 있다.

[24] 도시개발법령상 환지설계를 평가식으로 하는 경우 다음 조건에서 비례율은? (단, 제시된 조건 이외의 사항은 고려하지 않음)

- 도시개발사업으로 조성되는 토지·건축물의 평가액 : 200억 원
- 환지 전 토지·건축물의 평가액 합계 : 100억 원
- 총 사업비 : 50억 원

① 100% ② 125% ③ 150%
④ 200% ⑤ 250%

[25] 도시개발법령상 다음 조건에서 환지계획구역의 평균 토지부담률은?

- 환지계획구역 면적 : 70만㎡
- 보류지 면적 : 40만㎡
- 체비지 면적 : 20만㎡
- 시행자에게 무상귀속되는 공공시설 면적과 시행자가 소유하는 토지 : 10만㎡
- 청산대상 토지면적 : 10만㎡

① 10% ② 25% ③ 40%
④ 50% ⑤ 60%

[26] 도시개발법령상 환지 예정지에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 종전의 토지의 소유자는 환지 예정지 지정 이후에도 환지처분이 공고되는 날까지 종전의 토지를 사용하거나 수익할 수 있다.

② 환지 예정지가 지정되면 종전의 토지의 임차권자는 환지 예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분 공고일까지 환지 예정지에 대하여 종전과 같은 내용의 권리를 행사할 수 없다.

③ 환지 예정지 지정의 효력이 발생하는 경우에 해당 환지예정지의 종전의 소유자는 환지처분 공고일의 다음날까지 이를 사용하거나 수익할 수 있다.

④ 시행자가 환지 예정지를 지정할 때 종전의 토지에 대한 임차권자등이 있으면 해당 환지예정지에 대하여 해당권리의 목적인 토지 또는 그 부분을 아울러 지정하여야 한다.

⑤ 체비지의 용도로 환지 예정지가 지정된 경우 시행자는 도시개발사업에 드는 비용을 충당하기 위하여 이를 사용하게 할 수 있으나 처분할 수는 없다.

[27] 도시개발법령상 환지예정지에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 환지예정지의 지정으로 인한 물권변동은 원칙적으로 등기를 요하지 않으나, 제3자에게 처분하기 위하여는 등기가 필요하다.

② 환지예정지가 지정되면 환지예정지의 종전의 토지 소유자는 해당 종전 토지를 사용·수익할 수 없다.

③ 체비지의 용도로 환지예정지가 지정된 경우에는 시행자는 도시개발사업에 드는 비용을 충당하기 위하여 이를 사용·수익하게 하거나 처분할 수 있다.

④ 환지예정지가 지정되면 종전의 토지의 소유자와 임차권자 등은 환지예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분이 공고되는 날까지 환지예정지나 해당 부분에 대하여 종전과 같은 내용의 권리를 행사할 수 있으며, 종전의 토지는 사용하거나 수익할 수 없다.

⑤ 시행자는 환지를 정하지 아니하기로 결정된 토지소유자 또는 임차권자 등에게 기일을 정하여 그날로부터 당해 토지 또는 그 부분의 사용 또는 수익을 정지시킬 수 있다.

[28] 도시개발법령상 환지방식으로 도시개발사업을 시행하는 경우 환지처분에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 시행자는 도시개발사업에 관한 공사를 끝낸 경우에는 지체없이 관보 또는 공보에 이를 공고하여야 한다.

② 지정권자가 시행자인 경우 법 제51조에 따른 공사완료 공고가 있는 때에는 60일 이내에 환지처분을 하여야 한다.

③ 환지계획에 따라 입체환지처분을 받은 자는 환지처분이 공고된 날의 다음날에 환지계획으로 정하는 바에 따라 건축물의 일부와 해당 건축물이 있는 토지의 공유지분을 취득한다.

④ 체비지로 정해지지 않은 보류지는 환지계획에서 정한 자가 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 해당 소유권을 취득한다.

⑤ 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날의 다음 날이 끝나는 때에 소멸한다.

[29] 도시개발법령상 환지처분의 효과에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 환지계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 본다.

② 환지처분은 행정상처분으로서 종전의 토지에 전속(專屬)하는 것에 관하여 영향을 미친다.

③ 도시개발구역의 토지에 대한 지역권은 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 경우 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

④ 보류지는 환지계획에서 정한 자가 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 해당 소유권을 취득한다.

⑤ 청산금은 환지처분이 공고된 날의 다음 날에 확정된다.

[30] 도시개발법령상 도시개발채권에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 시·도지사가 도시개발채권을 발행하는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

② 도시개발채권의 상환은 3년부터 10년까지의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정한다.

③ 도시개발채권은 무기명으로 발행할 수 없다.

④ 도시개발채권의 소멸시효는 상환일부터 기산하여 원금은 3년, 이자는 1년으로 한다.

⑤ 도시개발채권 매입필증을 제출받는 자는 매입자로부터 제출받은 매입필증을 5년간 따로 보관하여야 한다.

수고하셨습니다.

-수험생 여러분!
전쟁에 임할 때 "방패를 들고 오던가, 방패에 실려오라!"고 외친 스파르타전사들의 어머니처럼 합격이라는 승리의 강력한 열망을 가지시길 바랍니다.

37회 합격은 여러분의 것입니다!

[부동산공법] 37회 단원별모의고사 특강 - 4주차

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
정답	5	3	1	2	2	2	1	4	3	5
문항	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
정답	1	3	3	3	2	2	3	2	2	4
문항	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
정답	5	5	3	3	4	4	1	5	2	5

(제공-네이버까페 명작공법 http://cafe.naver.com/egongbub / 네이버밴드 공법합격단 https://band.us/@37gongbub)

[1] [정답] 5

⑤ 도시·군기본계획이 수립되어 있는 지역에 대하여 개발계획을 수립하려면 개발계획의 내용이 해당 도시·군기본계획에 들어맞도록 하여야 한다. 실시계획은 개발계획에 맞게 작성하여야 한다.

[2] [정답] 3 ③ 2년 이내라야 한다.

[3] [정답] 1

① 도시지역 밖의 경우 30만m2 이상이어야 한다.

[4] [정답] 2

② 국토교통부장관은 다음에 해당하는 경우에는 도시개발구역을 지정할 수 있다.

① 국가가 도시개발사업을 실시할 필요가 있는 경우
② 관계 중앙행정기관의 장이 요청하는 경우
③ 대통령령이 정하는 공공기관 또는 정부출연기관의 장이 30만m2 이상으로서 국가계획과 밀접한 관련이 있는 도시개발구역의 지정을 제안하는 경우
④ 시·도지사, 대도시 시장의 협의가 성립되지 아니하는 경우
⑤ 천재지변이나 그 밖의 사유로 인하여 도시개발사업을 긴급하게 할 필요가 있는 경우

[5] [정답] 2

㉠ : 2년, ㉡ : 3년, ㉢ : 5년

[6] [정답] 2

②도시개발구역 밖의 지역에 기반시설을 설치하여야 하는 경우에는 그 시설의 설치에 필요한 비용의 부담 계획, 수용(收用) 또는 사용의 대상이 되는 토지·건축물 또는 토지에 정착한 물건과 이에 관한 소유권 외의 권리, 광업권, 어업권, 양식업권, 물의 사용에 관한 권리(이하 “토지등”이라 한다)가 있는 경우에는 그 세부목록, 임대주택(「민간임대주택에 관한 특별법」에 따른 민간임대주택 및 「공공주택특별법」에 따른 공공임대주택을 말한다. 이하 같다)건설계획 등 세입자 등의 주거 및 생활 안정 대책, 순환개발 등 단계적 사업추진이 필요한 경우 사업추진 계획 등에 관한 사항은 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획에 포함시킬 수 있다.

[7] [정답] 1

① 해당 도시개발구역에 포함되는 주거지역·상업지역·공업지역의 면적의 합계가 전체 도시개발구역 지정면적의 100분의 30 이하인 지역이라야 한다.

[8] [정답] 4

① 3년
② 공사완료공고일의 다음 날
③ 2년
⑤ 도시개발구역의 지정이 해제의제(解除擬制)된 경우에는 그 도시개발구역에 대한 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 따른 용도지역 및 지구단위계획구역은 해당 도시개발구역 지정 전의 용도지역 및 지구단위계획구역으로 각각 환원되거나 폐지된 것으로 본다. 다만, 도시개발사업의 공사완료(환지방식인 경우에는 환지처분)에 의해 도시개발구역의 지정이 해제의제된 경우에는 그러하지 아니하다.

[9] [정답] 3

① 시장(대도시 시장 제외)·군수 또는 구청장은 시·도지사에게 도시개발구역의 지정을 요청할 수 있다.
② 도시개발사업이 필요하다고 인정되는 지역이 둘 이상의 시·도의 행정구역에 걸치는 경우에는 관계 시·도지사 또는 대도시 시장이 협의하여 도시개발구역을 지정할 자를 정한다.
④ 도시개발구역을 둘 이상의 사업시행지구로 분할할 수 있는 경우는 지정권자가 도시개발사업의 효율적인 추진을 위하여 필요하다고 인정하는 경우로서 분할 후 각 사업시행지구의 면적이 각각 1만제곱미터 이상인 경우로 한다.

⑤ 자연녹지지역에서는 도시개발구역을 지정한 후에 개발계획을 수립할 수 있다.

[10] [정답] 5

⑤ 도시개발구역지정에 관한 주민 등의 의견청취를 위한 공고가 있는 지역 및 도시개발구역 안에서 다음에 해당하는 행위를 하고자 하는 자는 특별시장·광역시장, 특별자치도지사·시장 또는 군수의 허가를 받아야 한다. 허가받은 사항을 변경하고자 하는 때에도 또한 같다.

㉠ 건축물의 건축 등 : 「건축법」 제2조 제1항 제2호에 따른 건축물(가설건축물을 포함한다)의 건축, 대수선(大修繕) 또는 용도변경
㉡ 공작물의 설치 : 인공을 가하여 제작한 시설물(「건축법」 제2조 제1항 제2호에 따른 건축물을 제외한다)의 설치
㉢ 토지의 형질변경 : 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위, 토지의 굴착 또는 공유수면의 매립
㉣ 토석의 채취 : 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위. 다만, 토지의 형질변경을 목적으로 하는 것은 ㉢에 따른다.
㉤ 토지분할
㉥ 물건을 쌓아 놓는 행위 : 옮기기 쉽지 아니한 물건을 1개월 이상 쌓아놓는 행위
㉦ 죽목의 벌채 및 식재(植栽)

[11] [정답] 1 ① 지정권자는 환지방식인 경우의 특칙에도 불구하고 다음에 해당하는 사유가 있을 때에는 지방자치단체 또는 한국토지주택공사, 지방공사 등을 시행자로 지정할 수 있다.

㉠ 토지소유자나 조합이 개발계획의 수립·고시일부터 1년 이내(다만, 지정권자가 시행자지정신청기간의 연장이 불가피하다고 인정하여 6개월의 범위 안에서 이를 연장한 경우에는 그 연장된 기간)에 시행자 지정을 신청하지 아니한 경우 또는 지정권자가 신청된 내용이 위법하거나 부당하다고 인정한 경우
㉡ 지방자치단체의 장이 집행하는 공공시설에 관한 사업과 병행하여 시행할 필요가 있다고 인정한 경우
㉢ 도시개발구역의 국·공유지를 제외한 토지면적의 2분의 1 이상에 해당하는 토지소유자 및 토지소유자 총수의 2분의 1 이상이 지방자치단체 등의 시행에 동의한 경우

[12] [정답] 3

③ 도시개발구역의 전부를 환지 방식으로 시행하는 시행자가 도시개발구역 지정의 고시일로부터 1년 이내에 실시계획 인가를 신청하지 아니한 경우에 시행자를 변경할 수 있다.

[13] [정답] 3

① 도시개발구역의 토지 소유자 7명 이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.

② 조합이 설립인가를 받은 사항 중 청산에 관한 사항을 변경하려는 경우에는 지정권자에게 변경인가를 받아야 한다. 즉 주된 사무소소재지 변경과 공고방법의 변경인 경우에만 신고를 하게 된다.

④ 의결권을 가진 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다.

⑤ 조합의 임원으로 선임된 자가 결격사유에 해당하게 된 때에는 그 다음 날부터 임원의 자격을 상실한다.

[14] [정답] 3

① 도시개발구역의 토지 소유자가 미성년자인 경우에는 조합의 조합원의 결격사유가 아니라 조합임원의 결격사유에 해당한다.

② 조합에 관하여 「도시개발법」에 규정한 것 외에는 「민법」 중 사단법인에 관한 규정을 준용한다.

④ 조합 설립의 인가를 신청하려면 해당 도시개발구역의 토지면적의 3분의 2 이상에 해당하는 토지소유자와 그 구역의 토지 소유자 총수의 2분의 1 이상의 동의를 받아야 한다.

⑤ 토지소유자는 조합 설립인가의 신청 전에 동의를 철회할 수 있다. 이 경우 그 토지소유자는 동의자 수에서 제외한다.

[15] [정답] 2

ㄴ. 조합이 인가를 받은 사항을 변경하고자 하는 때에는 지정권자로부터 변경인가를 받아야 한다. 다만, 다음에 해당하는 경미한 사항을 변경하고자 하는 때에는 이를 신고하여야 한다(법 제13조 제2항, 영 제30조).

㉠ 주된 사무소의 소재지의 변경
㉡ 공고방법을 변경하려는 경우

ㄷ.행정청이 아닌 시행자가 한 처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 외에는 지정권자에게 행정심판을 제기하여야 한다.

[16] [정답] 2

㉠ 조합을 설립하려면 도시개발구역의 토지소유자 7명 이상이 정관을 작성하여 지정권자에게 조합 설립의 인가를 받아야 한다.

㉡ 의결권을 가진 조합원의 수가 50인 이상인 조합은 총회의 권한을 대행하게 하기 위하여 대의원회를 둘 수 있다.

㉢ 조합의 설립인가가 있는 때에는 당해 조합을 대표하는 자는 설립인가를 받은 날부터 30일 이내에 주된 사무소의 소재지에서 설립등기를 하여야 한다.

[17] [정답] 3

③ 감사의 선임 즉, 조합임원의 선임은 대의원회가 총회의 권한을 대행할 수 없다.

[18] [정답] 2

② 시행자는 사업비의 100분의 10의 범위에서의 사업비를 증감하는 경우에는 인가받은 실시계획에 관하여 변경인가를 받지 아니한다.

[19] [정답] 2

㉡ 환지방식은 도시개발사업을 시행하는 지역의 지가가 인근의 다른 지역에 비하여 현저히 높은 경우에 시행하는 방식이다.

㉢ 환지방식은 대지로서의 효용증진과 공공시설의 정비를 위하여 지목 또는 형질의 변경이나 공공시설의 설치·변경이 필요한 경우에 시행하는 방식이다.

㉣ 계획적이고 체계적인 도시개발 등 택지 등의 집단적인 조성이 필요한 경우에 수용 또는 사용방식으로 시행하는 것을 원칙으로 한다.

[20] [정답] 4

① 시행자(지정권자가 시행자인 경우를 제외한다)는 토지상환채권을 발행하려면 대통령령이 정하는 내용을 포함하는 토지상환채권의 발행계획을 작성하여 미리 지정권자의 승인을 얻어야 한다..

② 기명식 증권으로 발행한다.

③ 조합은 토지상환채권을 발행할 수 없다.

⑤ 2분의 1 범위 안에서 발행한다.

[21] [정답] 5

⑤ 원형지를 학교나 공장 등의 부지로 직접 사용하는 자에 해당하는 경우에는 원형지개발자의 선정은 경쟁입찰의 방식으로 하며, 경쟁입찰이 2회 이상 유찰된 경우에는 수의계약의 방법으로 할 수 있다.

[22] [정답] 5

⑤ 환지계획은 시행자가 작성한 것만으로 효력을 발생하는 것이 아니고, 행정청이 아닌 시행자인 경우에는 환지계획을 작성한 때에는 특별자치도지사, 시장·군수 또는 구청장의 인가를 받아야 한다(법 제29조 제1항). 또한 인가받은 내용을 변경하고자 하는 경우에 관하여 이를 준용한다. 다만, 대통령령이 정하는 다음의 경미한 변경은 그러하지 아니하다(동조 제2항, 영 제60조).

① 종전 토지의 합필 또는 분필로 환지명세가 변경되는 경우 ② 토지 또는 건축물 소유자(체비지인 경우에는 시행자 또는 체비지 매수자를 말한다)의 동의에 따라 환지 계획을 변경하는 경우. 다만, 다른 토지 또는 건축물 소유자에 대한 환지 계획의 변경이 없는 경우로 한정한다. ③「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」제2조제4호에 따른 지적측량의 결과를 반영하기 위하여 환지 계획을 변경하는 경우 ④ 환지로 지정된 토지나 건축물을 금전으로 청산하는 경우 ⑤ 그 밖에 국토교통부령으로 정하는 경우

[23] [정답] 3

③ 환지계획에서 환지를 정하지 아니한 종전의 토지에 있던 권리는 그 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

[24] [정답] 3

③ 평가식의 비례율 공식은 다음과 같다.

[도시개발사업으로 조성되는 토지·건축물의 평가액 합계(공공시설 또는 무상으로 공급되는 토지·건축물의 평가액 합계를 제외한다) - 총 사업비] / [환지 전 토지·건축물의 평가액 합계(제27조5항 각 호에 해당하는 토지 및 같은 조 제7항에 해당하는 건축물의 평가액 합계를 제외한다)] × 100

따라서 (200억 - 50억) / 100억 = 150%

[25] [정답] 4

③ $\dfrac{\text{40만㎡} - \text{10만㎡}}{\text{70만㎡} - \text{10만㎡}} \times 100 = 50\%$

[26] [정답] 4

① 종전의 토지의 소유자는 환지 예정지 지정 이후에는 환지처분이 공고되는 날까지 종전의 토지를 사용하거나 수익할 수 없다.

② 환지 예정지가 지정되면 종전의 토지의 임차권자는 환지 예정지 지정의 효력발생일부터 환지처분 공고일까지 환지 예정지에 대하여 종전과 같은 내용의 권리를 행사할 수 있다.

③ 환지 예정지 지정의 효력이 발생하는 경우에 해당 환지예정지의 종전의 소유자는 환지처분 공고일까지 이를 사용하거나 수익할 수 있다.

⑤ 체비지에 관하여 환지예정지가 지정된 때에는 시행자는 도시개발사업의 비용을 충당하기 위하여 이를 사용 또는 수익하게 하거나 이를 처분할 수 있다.

[27] [정답] 1

① 환지예정지의 지정은 임시적으로 사용 및 수익권만의 변경을 의미하며, 물권변동의 효력과는 아무 관련이 없다.

[28] [정답] 5

⑤ 도시개발구역의 토지에 대한 지역권(地役權)은 환지처분에도 불구하고 종전의 토지에 존속한다. 다만, 도시개발사업의 시행으로 행사할 이익이 없어진 지역권은 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다.

[29] [정답] 2

② 환지계획에서 정하여진 환지는 그 환지처분이 공고된 날의 다음 날부터 종전의 토지로 보며, 환지계획에서 환지를 정하지 아니한 종전의 토지에 있던 권리는 그 환지처분이 공고된 날이 끝나는 때에 소멸한다(법 제42조 제1항). 따라서 종전 토지 위에 존속하던 소유권 기타의 권리는 그 동일성을 잃지 않고 환지계획에서 정하여진 새로운 토지(환지)로 이전하게 된다. 이러한 효과는 이른바 「민법」 제187조의 '법률의 규정에 의한 물권의 변동'에 해당되므로 등기를 요하지 아니한다. 다만, 환지처분에 의하여 취득한 토지를 처분하려면 등기가 필요하다. 그러나 종전의 토지에 전속(專屬)하는 행정상 또는 재판상의 처분은 환지처분에 의하여 영향을 받지 않고 종전의 토지에 존속한다(법 제42조 제2항). 예를 들면, 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의한 수용처분, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」에 의한 지역·지구·구역의 지정, 출입금지가처분, 증거보전처분 등이 그것이다.

[30] [정답] 5

① 시·도지사가 도시개발채권을 발행하는 경우에는 행정안전부장관의 승인을 받아야 한다.

② 도시개발채권의 상환은 5년부터 10년까지의 범위에서 지방자치단체의 조례로 정한다.

③ 도시개발채권은 전자등록하거나 무기명으로 발행할 수 있다.

④ 도시개발채권의 소멸시효는 상환일부터 기산하여 원금은 5년, 이자는 2년으로 한다.

수고하셨습니다.

-수험생 여러분!
전쟁에 임할 때 "방패를 들고 오던가, 방패에 실려오라!"고 외친 스파르타전사들의 어머니처럼 합격이라는 승리의 강력한 열망을 가지시길 바랍니다.

37회 합격은 여러분의 것입니다!